

3010451-92.2013.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/04/2022
... Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Trânsito em julgado. Maus antecedentes propriamente ditos não são o trânsito em julgado – como ocorre na pecha da reincidência –, senão a simples prática de crime anterior. Logo, a circunstância da condenação penal pela autoria desse crime anterior haver transitado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
2ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 3010451-92.2013.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
3010451-92.2013.8.26.0320
Classe – Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 220/2013 - 3º Distrito Policial de Limeira
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Paulo Rodrigo Ferraz e outro

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

VISTOS.

PAULO RODRIGO FERRAZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180 c.c. artigo 70, artigo 155, § 4º, incisos I e IV, e artigo 157, incisos I e II, todos do Código Penal, e LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, e artigo 157, incisos I e II, todos do Código Penal, porque, em tese, no dia 17 de maio de 2013, por volta das 17h00min, na Rua João Ciarrochi, nº 159, Bloco 37, apartamento 44, Olga Venoni, no município e comarca de Limeira, PAULO RODRIGO FERRAZ, ocultou, em proveito próprio, um circulador de ar de cor branca Consul, um controle de televisão Samsung, um pen drive Duracell e um tablete Navcity, uma bolsa para notebook, cor preto, uma blusa cor azul, estampada com o emblema da Guarda Municipal de Limeira e um aparelho blue-ray 3D Samsung preto, com controle remoto, que sabia ser produto de crimes.

Consta da denúncia, ainda, que no dia 05 de março de 2013, por volta das 17h00, na Avenida Assis Brasil, nº 722, Vila Camargo, no município e comarca de Limeira, PAULO RODRIGO FERRAZ e LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, agindo em concurso e com identidade de desígnios e propósitos, subtraíram para proveito próprio, mediante escalada, um home theater marca LG, uma televisão de 50 polegadas marca LG, uma televisão 32 polegadas marca Samsung, um computador, duas impressoras HP, uma filmadora Samsung, um notebook ACER, um helicóptero S107 de controle remoto, um forno micro-ondas Panasonic, três frascos de perfume, e quantia em dinheiro, pertencente à Tainara Cabrini.

Por derradeiro, nos termos da exordial acusatória, no dia 30 de abril de 2013, por volta das 00h00min, na Rua João Dadonna, nº 1.573, Jardim Nova Suíça, no município e comarca de Limeira, PAULO RODRIGO FERRAZ e LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, juntamente com outras duas pessoas não identificadas, agindo com identidade de desígnios e com emprego de armas brancas, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, uma televisão de plasma, um computador Samsung, três folhas de cheque de emissão da vítima, R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, o veículo Parati (placas CXY9383/Limeira/SP), documentos de identidade, além de outros bens, pertencentes a Sueli Fátima dos Santos de Oliveira.

A denúncia foi recebida em 22 de maio de 2017 (fls. 203/205).

Os denunciados apresentaram resposta à acusação às fls. 225 e 235.

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, sendo os réus ao fim interrogados.

O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência da pretensão acusatória (fls. 494/502). A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a absolvição e, subsidiariamente, realizou ponderações sobre a pena (fls. 506/514).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão penal merece parcial acolhimento, pelas razões a seguir expostas.

A materialidade dos delitos restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11, 22/24, 31/32, 35/36, 40/42, 45/46, 49/60 e 66/71), auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), auto de reconhecimento (fls. 26/28, 34, 37/39, 47 e 61/65) e a prova oral colhida nos autos.

Igualmente, a autoria delitiva é certa e está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre os ora réus, de modo que não há que se falar em

prolação de um decreto absolutório, como pugnado pela combativa defesa.

Com efeito, a vítima TAINARA CABRINI declarou que, quando chegou a sua casa, deparou-se com dois indivíduos e uma escada. Indagados, disseram que estavam fazendo um serviço de internet, tendo, em seguida, saído com o veículo e a escada. Ao ingressar na casa, notou a ausência de alguns bens, de forma que tirou foto da placa do veículo utilizado pelos furtadores. Confirmou que foram subtraídos os bens descritos na denúncia. Não havia ninguém no interior da residência. Na delegacia, reconheceu por fotografia os réus como sendo autores do crime (fl. 37), ao passo que, em juízo reconheceu, com dúvidas, o acusado PAULO.

De seu lado, a vítima ROBERTO CHANQUINI, ouvido em juízo e na fase administrativa, declarou que ingressaram em sua residência, levando televisão, videogame "Playstation", tablet, circulador, além de determinada quantia em dinheiro, e que não havia ninguém na casa. Registrou a ocorrência na delegacia e, após alguns dias, os policiais entraram em contato, informando que haviam prendido suspeitos na posse de alguns dos bens. Foram recuperados um circulador de ar, o controle da TV, um "pendrive" e o tablet.

A vítima CRISTIANE PERON não foi ouvida em juízo, mas na unidade policial reconheceu como seu um dos objetos que haviam sido subtraídos e que fora localizado na posse do acusado (fl. 28).

A vítima JOSUÉ BISPO DOS SANTOS, em juízo, disse que entraram na sua casa, sendo arrombado o portão basculante e a porta da sala, sendo subtraídos bens. Somente foi recuperado um ferro de passar a roupa a vapor.

Por sua vez, a ofendida CINTIA CRISTINA HENRIQUE afirmou que havia saído da residência e, ao retornar, visualizou que estava tudo revirado, notando que a janela tinha sido arrombada. Foram subtraídos uma televisão, um aparelho "blue-ray" e DVD, recuperando na delegacia, posteriormente, o aparelho "blue-ray".

A vítima JONAS PASETTO, de igual modo, declarou que entraram na sua casa quando não estava, mediante arrombamento de portão e janela. Confirmou que, posteriormente, reconheceu uma bolsa de notebook de cor preta e uma blusa azul com estampa da guarda municipal de Limeira.

De outro lado, a vítima MAURO ROSA DE OLIVEIRA disse que 6 (seis) indivíduos ingressaram em sua casa, pelo corredor. Suspeita que os assaltantes o seguiram desde a hora em que saiu do banco. Havia cerca de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em dinheiro, cheques e joias de sua filha. Entraram pelos fundos, com facas e um simulacro. A sua esposa foi ameaçada com uma faca e disse onde estavam o dinheiro, as joias e demais bens. O assalto durou cerca de 5 (cinco) horas. Havia outro automóvel dando cobertura. Foi realizada investigação, o veículo estava em uma área rural. Dois estavam com capuz, os demais estavam de "cara limpa". Na delegacia, reconheceu dois dos roubadores, sem nenhuma dúvida, cujos apelidos eram de "Pastor" e "Baiano" (fls. 63/64), bem como em juízo reconheceu novamente os réus como sendo autores do roubo. Foram recuperadas uma televisão e um circulador de ar.

O policial militar ALBERTO FERRARI, ouvido em pretório, disse que não se recordava mais dos fatos, devido ao decurso do tempo. Na unidade administrativa, contudo, disse que prendeu em flagrante os acusados, pois foram surpreendidos no endereço Rua Hélio Sampaio Camargo, 116, subtraindo pertences. Já na delegacia, a agente policial Erika disse que deveria cumprir mandado de busca na residência do acusado Paulo, dirigindo-se ao local e localizando bens objeto de crime (fl. 10)

O policial militar ALBERTO FRANZINI NETO, por seu turno, asseverou que receberam informação de furto em andamento e, chegando ao local, visualizaram um carro entrando na residência com vários pertences. Deu voz de parada, tendo os indivíduos

afirmado que estavam de mudança. Ingressou no imóvel, notando que havia um vidro quebrado, ocasião em que o indivíduo confessou que estavam furtando. Na delegacia de polícia, soube que havia mandados de busca para serem cumpridos na casa de um deles, mas não acompanhou o cumprimento. Soube que objetos de outros crimes foram encontrados na referida residência.

O acusado PAULO, interrogado judicialmente, alegou que trocou sua motocicleta com a pessoa conhecida por Alexandre, recebendo alguns bens, como televisão, circulador de ar. Após algum tempo, policiais foram até sua casa, para cumprir mandado de busca, indagando sobre os bens. Negou que tivesse ciência sobre a origem espúria dos bens. Em relação ao furto, disse que conhece o corréu Luiz, pois trabalhavam juntos, e confessou que ambos praticaram a subtração, mas que não houve escalada ou arrombamento.

Por fim, o corréu LUIZ disse que adquiriu determinados bens apreendidos em seu apartamento, sem nota fiscal. Confirmou que havia trabalhado com o corréu Paulo, mas negou que tivesse cometido o furto.

Nesse passo, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o firme reconhecimento realizado pela vítima Mauro, a apreensão de bens de origem espúria na posse dos acusados, além da confissão parcial do réu Paulo, tem-se que restou demonstrado de forma satisfatória no feito a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, furto e receptação.

Cumprе assinalar que a palavra da vítima, em delitos como os ora em comento, possui relevante valor probatório para esclarecimento dos fatos ocorridos, na medida em que não possui ela interesse outro, senão a busca da verdade. Nesse sentido:

PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real - Recurso improvido neste aspecto. (TJSP - Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 16.04.2009 - destacou-se).

Prova - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Nos crimes de roubo, cometidos no mais das vezes na clandestinidade, a palavra do ofendido é de enorme importância e valor probatório e prevalece sobre a do réu, além de o seu interesse ser o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoa inocente, na inexistência de motivo para incriminá-la gratuitamente - Entendimento - Recursos parcialmente providos. (TJSP - Apelação Criminal nº 993.05.025506-9 - 11ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Oliveira Passos - j. 17.09.2008 - destacou-se).

Ademais, no que concerne ao crime de furto, a vítima Tainara anotou a placa do veículo utilizado pelos réus, além de ter efetuado o reconhecimento na delegacia, sendo compreensível que, em juízo, anos após os fatos, não tenha logrado êxito em reconhecê-los novamente. Oportuno acrescentar que o próprio acusado Paulo confessou a autoria do crime, em concurso com o corréu Luiz.

As majorantes do crime de roubo restaram igualmente comprovadas, tendo a vítima Mauro confirmado o concurso de pessoas e o emprego de arma branca, não sendo necessária a apreensão da referida arma. Acerca do tema, tratando-se, porém, de arma de fogo, decidiu-se:

APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Artigo 157, §2º, incisos I (com redação anterior à lei nº 13.654/18) e II, do Código Penal. Mérito. Materialidade e autoria não questionadas, porque sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório. Majorantes bem delineadas. Concurso de agentes inquestionável. A configuração da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo não exige a apreensão do artefato, desde que sua existência possa ser tirada dos demais elementos probatórios.

Dosimetria da pena. Basilar reajustada, mantidas como desfavoráveis apenas as circunstâncias atinentes aos maus antecedentes e à conduta social, afastado o incremento relativo às circunstâncias do crime. O emprego de arma de fogo, no crime de roubo, funciona como causa de aumento de pena, não podendo ser sopesado na etapa inicial. Circunstância agravante da reincidência, ainda que específica, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea. Inteligência da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime inicial fechado bem fixado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação 0000284-59.2017.8.26.0633; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018, realce não previsto no original)

Razão não assiste ao Ministério Público, contudo, no que concerne à qualificadora da escalada, pois ausente nos autos laudo pericial que a evidencie, não podendo ser suprido pela prova oral. Colaciona-se o seguinte julgado sobre a matéria:

FURTO QUALIFICADO TENTADO. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade do interrogatório realizado por videoconferência repelida. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Afastamento da qualificadora da escalada, diante da ausência de laudo pericial. Reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2º). Agente que reúne os requisitos legais. Aplicação exclusiva da pena de multa, suficiente à reprovabilidade. Provimento parcial, com extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. (Apelação nº 0012264-79.2014.8.26.0577, Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, 7ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. 04.10.2017, destaque nosso)

Por fim, tendo sido o réu Paulo flagrado na posse de bens objeto de crime, inverte-se o ônus probatório, cabendo-lhe comprovar a aquisição lícita, o que deixou de fazer, apresentando versão exculpatória inverossímil e pueril, sendo o dolo deduzido das circunstâncias em que se apoderou dos bens. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade comprovadas. Prova robusta. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a receptação. Conjunturas fáticas o incriminam. Pena bem dosada. Regime semiaberto não alterado. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0002848-39.2016.8.26.0635; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 15/01/2018, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO - Conjunto probatório suficiente para condenação. Apreensão do bem furtado na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil e não comprovada - Prova testemunhal segura - Réu que sabia da proveniência ilícita do bem - Reprimenda e regime. Adequação - Apelo desprovido. (TJSP; Apelação 0028221-45.2014.8.26.0602; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017, realce não previsto no original)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO - SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO - A ESCUSA APRESENTADA NÃO PODERIA MESMO VINGAR, POIS NENHUMA PROVA FEZ DA AQUISIÇÃO LÍCITA - AFIRMAÇÃO SIMPLÓRIA DE QUE ADQUIRIU O CELULAR POR PREÇO MÓDICO EM FEIRA "DO ROLO" - DOLO DEDUZIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS - DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA - PENA DOSADA COM CRITÉRIO - A REINCIDÊNCIA AFASTA BENEFÍCIOS E JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS

NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação 0001423-49.2017.8.26.0050; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017, g.n.)

Cuidando-se de bens objeto de crimes distintos, com vítimas diversas, deve incidir o disposto no artigo 70, do Código Penal, configurando-se o concurso formal.

A condenação, nesse passo, é medida de rigor.

No que tange à dosimetria, ressalte-se que o réu Paulo ostenta duas condenações definitivas por fatos anteriores aos delitos narrados na denúncia, porém com trânsito em julgado posterior (processos nº 0020897-45.2012.8.26.0320 e 0022335-43.2011.8.26.0320 - fls. 477/478), o que configura maus antecedentes. Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Trânsito em julgado. Maus antecedentes propriamente ditos não são o trânsito em julgado - como ocorre na pecha da reincidência -, senão a simples prática de crime anterior. Logo, a circunstância da condenação penal pela autoria desse crime anterior haver transitado em julgado após os fatos do segundo processo não elimina, neste último, a consideração do primeiro crime em desabono da pessoa que o praticou. Simplesmente baliza a situação como diversa daquela típica da reincidência. No caso, o trânsito em julgado subsequente nada mais fez que definir uma conduta anterior como criminosa, todavia não foi essa coisa julgada que constituiu a má conduta, evidentemente. Assim, está-se diante um dos espaços normativos próprios da categoria dos maus antecedentes, pois indica o caso em que a pessoa pratica novo crime sabendo que já havia praticado outro anteriormente. Logo, não seria porque o trânsito em julgado desse crime antecedente ocorreu após a prática do segundo crime que, no julgamento deste último, o sujeito será tido como de bons antecedentes quando, efetivamente, não os ostentava. (TJSP; Apelação Criminal 0033114-81.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019, g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 502995/MS, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2019/0098424-5, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, data do julgamento 15/08/2019, data da publicação/fonte DJe 23/08/2019, g.n.)

Passo a dosar a reprimenda penal, nos limites do artigo 68, do CP.

1) PAULO RODRIGO FERRAZ

a) Receptação - artigo 180, na forma do artigo 70, do Código Penal, com várias vítimas

Verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não são adequadas, ante os maus antecedentes, consoante acima elucidado, motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 2 (dois meses) de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, cuidando-se de concurso formal de delitos com inúmeras vítimas, a teor do artigo 70, do Código Penal, aplico a pena de um deles, aumentada de 1/4 (um quarto), resultando em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

b) Furto qualificado contra a vítima Tainara Cabrini - artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal

Observando-se o disposto no artigo 59, do Código Penal, é devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em face dos maus antecedentes, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, não há agravantes. Presente a confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), retornando ao patamar mínimo.

Na terceira fase, não se vislumbram causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

c) Roubo contra as vítimas Mauro Rosa de Oliveira e Sueli Fátima dos Santos de Oliveira - artigo 157, incisos I e II, do Código Penal

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, as circunstâncias judiciais são inadequadas, em face dos maus antecedentes, por isso fixo a pena-base acima do patamar mínimo, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não se fazem presentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, estão presentes as causas de aumento de pena pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do CP. Referidas circunstâncias, em concreto, elevam o grau de censurabilidade da conduta, facilitando a prática do crime e com maior poder de intimidação da vítima, de modo que se adota a fração de aumento em 3/8 (três oitavos), não havendo violação ao disposto na Súmula nº 443, do C. STJ. Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVA CONTUNDENTE - MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E COMPARSARIA CONFIGURADOS - ACRÉSCIMO DE 3/8 - POSSIBILIDADE - MAIOR GRAVIDADE A JUSTIFICAR O ACRÉSCIMO - PENAS, ADEMAIS, QUE NÃO CONFIGURAM GRITANTE INJUSTIVA - PRECEDENTES - ERRO JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADO - REVISÃO INDEFERIDA. (TJSP; Revisão Criminal 0068115-20.2016.8.26.0000; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017, g.n.)

Por conseguinte, aumento a pena em 3/8 (três oitavos), totalizando 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, que se torna definitiva, ausentes outros elementos de modificação.

Diversamente do alegado pela Defensoria Pública, a majorante do emprego de arma branca deve efetivamente incidir na espécie, pois, embora a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I do § 2º do artigo 157 do CP, a Lei nº 13.964/2019 incluiu o inciso VII, para novamente estabelecer como causa de aumento a circunstância de a violência ou grave ameaça ser exercida com emprego de arma branca.

d) Concurso material

Em face do concurso material, somo as penas dos delitos acima, perfazendo 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e

nove) dias-multa.

2) LUIZ ALVES DO NASCIMENTO

a) Furto qualificado contra a vítima Tainara Cabrini - artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal

Observando-se o disposto no artigo 59, do Código Penal, é devida a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não se vislumbram causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

b) Roubo contra as vítimas Mauro Rosa de Oliveira e Sueli Fátima dos Santos de Oliveira - artigo 157, incisos I e II, do Código Penal

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, as circunstâncias judiciais são adequadas, de modo que fixo a pena-base no patamar mínimo, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não se fazem presentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do CP. Referidas circunstâncias, em concreto, elevam o grau de censurabilidade da conduta, facilitando a prática do crime, com maior poder de intimidação e risco à integridade física da vítima, de modo que se adota a fração de aumento em 3/8 (três) oitavos, não havendo violação ao disposto na Súmula nº 443, do C. STJ. Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVA CONTUNDENTE - MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E COMPARSARIA CONFIGURADOS - ACRÉSCIMO DE 3/8 - POSSIBILIDADE - MAIOR GRAVIDADE A JUSTIFICAR O ACRÉSCIMO - PENAS, ADEMAIS, QUE NÃO CONFIGURAM GRITANTE INJUSTIVA - PRECEDENTES - ERRO JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADO - REVISÃO INDEFERIDA. (TJSP; Revisão Criminal 0068115-20.2016.8.26.0000; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017, g.n.)

Por conseguinte, aumento a pena em 3/8 (três oitavos), totalizando 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, que se torna definitiva, ausentes outros elementos de modificação.

Diversamente do alegado pela Defensoria Pública, a majorante do emprego de arma branca deve efetivamente incidir na espécie, pois, embora a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I do § 2º do artigo 157 do CP, a Lei nº 13.964/2019 incluiu o inciso VII, para novamente estabelecer como causa de aumento a circunstância de a violência ou grave ameaça ser exercida com emprego de arma branca.

c) Concurso material

Em face do concurso material, somo as penas dos delitos acima, perfazendo 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Não havendo elementos para aferir a condição econômica dos réus, adoto o valor

unitário mínimo para a pena de multa.

Em virtude do montante de pena, da gravidade em concreto dos delitos, um deles cometido com emprego de arma branca, e das circunstâncias judiciais negativas de Paulo, incabíveis e não recomendáveis a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, ou o “sursis”, sendo imperativo o regime inicial fechado para a pena de reclusão, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva, para CONDENAR:

1) o acusado PAULO RODRIGO FERRAZ, regularmente qualificado, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no valor piso, como incurso no artigo 180, na forma do artigo 70, artigo 155, § 4º, inciso IV, e artigo 157, § 2º, incisos I (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018, atualmente previsto no inciso VII) e II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

2) o acusado LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, igualmente qualificado, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor piso, como incurso, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos IV, e artigo 157, § 2º, incisos I (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018, atualmente previsto no inciso VII) e II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Tendo respondido soltos ao processo, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, observados os efeitos da assistência judiciária gratuita, pois assistidos pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA